МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.02.09 № 1/155

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Хүний эрхийн боловсрол нь хүний эрхийн нийтлэг хэм хэмжээ, зарчим, үнэт зүйлс, хамгаалалтын механизмыг багтаасан боловсролын нэгэн салбар бөгөөд боловсролын бүх түвшинд, бүх насны хүмүүст хамаарал бүхий хүний эрхийг дэмжих, хамгаалах мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэх насан туршийн үйл явц юм.

Хүний эрхийн боловсрол нь аливаа зөрчил, мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрх тэгш байх, тогтвортой хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих, ардчилсан тогтолцоон дахь шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэгт тулгуур үүрэг гүйцэтгэж байгааг олон улсын хамтын нийгэмлэгээс хүлээн зөвшөөрч, хүний эрхийн боловсролын үүрэг, ач холбогдолыг чухалчлах болсон. Тиймээс хүн бүр эрх, эрх чөлөөгөө бодитой эдлэхийн тулд боловсрол, сургалт, суралцахуйн бүх хэлбэр, мэдээлэл, харилцааны технологи, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, урлагийн төрлөөр дамжуулан хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх, хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг бүх төрлийн боловсрол, сургалт, суралцахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн сургалтын байгууллагууд хөхиүлэн дэмжихийг НҮБ-аас уриалж байна.

НҮБ нь Хүний эрхийн боловсролын талаар хүний эрхийн олон улсын хэд хэдэн баримт бичгийг тусгайлан боловсруулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тухайлбал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 2012 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн A/REV/66/137 дугаар тогтоолоор батлсан “Хүний эрхийн боловсрол, сургалтын тухай тунхаглал”, Ерөнхий Ассамблейн 2004 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 59/113 дугаар тогтоолоор батлсан Хүний эрхийн боловсролын Дэлхийн хөтөлбөр, Ерөнхий Ассамблейн 2015 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн (A/70/L.1) тогтоолоор батлсан “Эх дэлхийгээ шинэчилье: 2030 он хүртэлх Тогтвортой Хөгжлийн Хөтөлбөр”-ийн 4 дэх зорилгыг тодотгосон Инчоны тунхаглал зэрэгт хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, дэмжихэд хүний эрхийн боловсрол, сургалт чухал ач холбогдолтой болохыг хүлээн зөвшөөрч, олон улсын бодлого, эрх зүйн хүрээг тогтоож өгсөн байна.

Хүний эрхийн боловсролын Дэлхийн хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газрууд үндэсний стратеги боловсруулах, түүний хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээг зохицуулах үүрэг бүхий бүтцийг байгуулах, тэрхүү бүтэц нь холбогдох яамд, үндэсний бусад оролцогч талууд, тухайлбал, хүний эрхийн үндэсний байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг тодорхой заажээ. Хүний эрхийн боловсролын Дэлхийн хөтөлбөрт зааснаар гишүүн орнууд боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагынхаа дэргэд хүний эрхийн боловсрол, сургалтыг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх, зохицуулах чиг үүрэг бүхий нэгж байгуулах үүрэг хүлээсэн. Гэвч Монгол Улсад одоог хүртэл энэ хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэсний

152100280

түвшинд хэрэгжүүлэх, зохицуулах бүтэц, нэгж байхгүй бөгөөд хэрэгжилтийн талаарх тайлан, мэдээллийг хүргүүлээгүй байна. Энэ талаар НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газраас 2008 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ирүүлсэн албан захидалд дурдсаныг Комиссоос 2008 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 86 дугаар албан бичгээр тухайн үеийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдад хандсан. Одоогоор Монгол Улс Хүний эрхийн боловсролын Дэлхийн хөтөлбөрийн нэг, хоёр, гуравдугаар үе шатны хэрэгжилтийн үндэсний тайлангаа НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газарт хүргүүлсэн улс орнуудын жагсаалтад ороогүй байна.

Комисс нь Монгол Улс дахь хүний эрхийн боловсролын бодлого, түүний хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал удаа дараа дүн шинжилгээ хийж, энэ талаар Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2007, 2008, 2015, 2019 оны 4 удаагийн илтгэлдээ тусгаж, албан ба албан бус боловсролын тогтолцоонд хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааны чанар, үр дүнг сайжруулах хүрээнд нийт 14 санал, зөвлөмжийг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн байдаг. Мөн энэ талаар 2015 оноос хойш өнөөг хүртэл шинээр томилогдож байгаа салбарын сайд нарт уламжилж ирлээ.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2019 оны илтгэлийг УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцээд хүний эрхийн боловсрол, сургалтыг дэмжих чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газарт даалгасан УИХ-ын 2019 оны 62 дугаар тогтоолыг баталсан. Гэсэн хэдий ч хүний эрхийн боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэх, их, дээд сургуулийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтэд тусгах, хүний эрхийн боловсролын талаар иргэний нийгмийн болон боловсролын байгууллагуудын үүсгэл санаачилгыг дэмжих, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг тогтмолжуулах зэрэг асуудлаар гаргасан санал, зөвлөмжийн хэрэгжилт хангагдахгүй, бодитой ахиц дэвшил гараагүй хэвээр байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой аливаа асуудлаар санал, зөвлөмж гаргаж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдэд хүргүүлэх” мөн зүйлийн 7.1.5-д “хүний эрхийн боловсролыг дэмжих, түгээх” хэмээн заасныг үндэслэн Комиссын зүгээс албан боловсролын тогтолцоонд хүний эрхийн боловсрол, сургалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор дараах саналыг гаргаж байна.Үүнд:

1. Хүний эрхийн боловсролын Дэлхийн хөтөлбөрийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх, үнэлэх, тайлагнах чиг үүргийг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтмол хариуцан ажиллах, уг асуудлыг хариуцах тодорхой бүтэц, нэгж байгуулах зэргээр хүний эрхийн боловсрол, сургалтын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
2. Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэх зорилго бүхий бие даасан хичээлийг бүрэн дунд, мэргэжлийн болон дээд боловсролын шатанд бий болгож, бусад сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хүний эрхэд суурилсан хандлагад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах;
3. Хууль зүйн их, дээд сургуулиудад “Хүний эрх” хичээлийг заавал судлах мэргэжлийн суурь хичээлийн жагсаалтад оруулах, эрх зүйн бакалавр, магистр, докторантурын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хүний эрхэд суурилсан хандлагаар шинэчлэх, хүний эрхийн магистр, докторын сургалтын хөтөлбөр, салбар дундын судалгааны хөтөлбөр бий болгож, хэрэгжүүлэх;
4. Дээд боловсролын болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, стандарт шаардлагад Хүний эрхийн боловсролын асуудлыг тусгах.

Хүний эрхийн боловсрол, сургалтыг албан боловсролын тогтолцоонд шилжүүлж, урт хугацааны тогтвортой үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар дээрх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь эрх, эрх чөлөөгөө хамгаалж, шаардахын зэрэгцээ бусдын эрхийг хүндэтгэдэг, үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан Монгол иргэдийг төлөвшүүлэх, мөн хүний эрхийн боловсролыг дэмжих сургууль, багш нарын чадавхыг бэхжүүлэх, хүний эрхийн судалгаа шинжилгээ, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх зэрэгт зохих үр дүнд хүрэх боломжтой. Комиссоос эдгээр саналыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хүний эрхийн үүднээс мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, багш нарыг сургах, дадлагажуулах хөтөлбөр боловсруулах, сургалтын гарын авлагаар хангах, ажлын хэсэгт төлөөллөө ажиллуулах зэргээр боломжит бүхий л хэлбэрээр хамтран ажиллах боломжтой байгаагаа Танд уламжлахад таатай байна.

Түүнчлэн Комисс нь Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5-д заасны дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд хийгдэж буй дүн шинжилгээ, хяналт шалгалтын явцад хүний эрхийн мэдлэг, боловсролоос хамаарсан хүний эрхийн зөрчил түгээмэл байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Иймд хүний эрхийн боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх, үр дүнтэй болгох асуудлаар Тантай Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын бусад гишүүдийн хамт биечлэн уулзаж, санал солилцох хүсэлтэй байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүдийн хүсэлтийг хүлээн авч, уулзалтын цагийг 2021 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хойш товлож өгнө үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН